

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2274

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לצעירים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 171. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 171(א) –
- (1) בפסקה (2), במקום "70" יבוא "100";
- (2) במקום פסקה (א2) יבוא :
- "(א2) 100 – אם טרם מלאו לו 28 שנים;";
- (3) פסקה (ב2) – תימחק.

ד ב ר י ה ס ב ר

דמי האבטלה בישראל מצומצמים יחסית לעולם ומצומצמים עוד יותר לגבי האוכלוסייה הצעירה. הצעירים זכאים למספר נמוך של ימי אבטלה. תקופת הזכאות לדמי אבטלה בקרב צעירים עד גיל 28 היא כמחצית מתקופת הזכאות של האוכלוסייה המבוגרת יותר. הצעירים זכאים רק ל-50-67 ימים, לעומת 100-175 ימים שלהם זכאים המבוגרים יותר.

שיעור האבטלה בקרב צעירים הוא הגבוה ביותר. צעירים משלמים דמי ביטוח זהים לאלו שמשלמים מבוגרים, והם נתונים בסיכון לאבטלה הגבוה פי 2 ויותר מהמבוגרים ולמרות זאת הם מופלים לרעה בביטוח האבטלה.

מלכתחילה הביטחון התעסוקתי של עובדים צעירים, בהשוואה לאוכלוסייה המבוגרת יותר, מועט בשל אופי העבודות וצורות העסקה. יתרה מכך, בזמני משבר צעירים נמצאים בסכנה גדולה יותר לאבד את מקום העבודה, שכן לרוב הם מועסקים במשרות זמניות או בהסדרי העסקה חלופיים כגון העסקה באמצעות חברות כוח אדם וקבלני משנה.

בתקופת משבר הקורונה הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה כהוראת שעה. בהמשך למגמה זו, יש להאריך את מכסת ימי האבטלה באופן קבוע בחקיקה ראשית.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

על כן, מוצע לתקן את העיוות ולצמצם את הפער הקיים היום בחוק בין מי שמתחת לגיל 28 לבין מי שמעל לגיל האמור ולהאריך את תקופת התשלום של דמי האבטלה עבור מבוטחים מתחת לגיל 28. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/23/877) ועל ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2534), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/723) ועל ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2447) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/685). הצעת החוק זהה לפ/24/723 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)